

1500639-55.2022.8.26.0621

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: Daniel Otero Pereira da Costa
Comarca: Lorena

Foro: Foro de Lorena

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/10/2022

... pois possuía desavenças oriundas do tráfico de drogas. Contou que a adquiriu por R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), com três munições, as quais não estavam na arma do fogo no momento da apreensão, e que os policiais ainda apreenderam uma pequena porção de "maconha", e dinheiro de sua namorada Jeniffer.

Pois bem. Como se vê, restou incontroverso nos autos a posse da arma ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lorena

Foro de Lorena - Vara Criminal

Av. Eptácio Santiago, 99, Lorena-SP - cep 12600-530

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500639-55.2022.8.26.0621 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500639-55.2022.8.26.0621

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2181027/2022 - 01º D.P. LORENA, 25945417 - 01º D.P.

LORENA, 2181027 - 01º D.P. LORENA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIANS GABRIEL DOS SANTOS

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. Daniel Otero Pereira da Costa

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de WILLIANS GABRIEL DOS SANTOS, vulgo "Tite", qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/03 (fls. 100/101).

A denúncia foi recebida em 04 de agosto de 2022 (fls. 105/106). O réu se deu por citado ao constituir defensor. Resposta à acusação às fls. 111/112).

No curso da instrução foram ouvidas testemunhas e informantes judiciais. Na sequência, o réu foi interrogado. Encerrada a instrução, as partes se manifestaram em debates orais (mídia - fls. 178).

O Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal, com a condenação do

acusado, nos termos da denúncia, renovando, ao final, seu pedido de encaminhamento da arma de fogo apreendida nestes autos para aqueles em que se apura o delito de homicídio (1500898-71.2022.8.26.0323), relacionado com este acusado.

A defesa, ao seu turno, requereu a improcedência, suscitando a excludente de ilicitude do inciso I, do artigo 23, do Código Penal. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 14, da Lei de Armas. Com relação à dosimetria, argumentou ser inviável a utilização de processos em andamento ou as anotações infracionais para majoração da pena-base; pugnou pelo regime menos severo; e a substituição da pena privativa de liberdade.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva se encontra comprovada pelos elementos colhidos na fase inquisitiva, como o auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 03/07), auto de exibição e apreensão (fls. 10/13), fotografias (fls. 51/52 e 57), laudo pericial da arma de fogo e das munições (fls. 155/158), que atestou a capacidade lesiva desse armamento; posteriormente renovados sob o pálio do contraditório.

A prova de autoria também é incontestável, à luz dos elementos probatórios e a própria confissão espontânea do réu. Senão vejamos.

O policial civil Rafael Ferreira Correia contou que durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa do réu, e de sua prisão, localizou a arma de fogo apreendida nos autos. Disse que também foram apreendidos outros objetos, como dinheiro e drogas, encontrando mais pessoas na casa. Questionado, esclareceu que o acusado permaneceu em silêncio durante toda a operação policial, e que o desconhecia até aquele dia.

O policial civil Maurílio Abreu Aquino fez eco às suas declarações. Acrescentou dizendo que o réu, ainda no local, assumiu a posse da arma de fogo, alegando que a utilizaria para sua própria defesa, e o entorpecente, para seu uso.

A informante judicial Luíza Jeniffer Pereira da Silva, namorada do acusado, contou que estava no local dos fatos no momento em que os agentes públicos cumpriam a ordem judicial, quando foi conduzida para um dos quartos do imóvel, permanecendo nesse lugar até o fim das diligências. Disse que o dinheiro apreendido lhe pertencia, inclusive, que o valor era superior ao que foi apresentado em sede policial. Confirmou o encontro da arma de fogo na cozinha da casa.

A também informante judicial Inêz de Fátima Santos, avó de Willians, relatou que estava em sua casa, fronteira à de seu neto, quando escutou cachorros latindo e resolveu ver o que estava acontecendo. Disse que os agentes estatais não lhe mostraram os mandados judiciais, empurrando-a e invadindo a casa do réu. Questionada, disse que seu neto dormia no momento. Contou que ficou no quarto com sua neta, não visualizando quando encontraram a arma de fogo.

Por sua vez, o acusado confessou o crime. Admitiu a posse da arma de fogo, dizendo que servia a sua segurança própria, pois possuía desavenças oriundas do tráfico de drogas. Contou que a adquiriu por R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), com três munições, as quais não estavam na arma de fogo no momento da apreensão, e que os policiais ainda apreenderam uma pequena porção de "maconha", e dinheiro de sua namorada Jeniffer.

Pois bem. Como se vê, restou incontroverso nos autos a posse da arma de fogo e das

munições pelo acusado.

Importante apontar que a exigência legal de regularização de armas de fogo e munições não é mera burocracia estatal, mas garantia para a própria população que somente pessoas treinadas e psicologicamente preparadas portem ou possuam tais armamentos.

Outrossim, oportuno ressaltar que o crime de posse ilegal de arma de fogo, munições e acessórios é de mera conduta ou de perigo abstrato, não sendo necessário que o réu faça uso desse armamento.

Confira-se a jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, in verbis:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...) POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 12 DA LEI 10.826/03. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. (...) AGRAVO DESPROVIDO. (...) III - Hipótese na qual a decisão impugnada se coaduna com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03 é de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse de arma de fogo, acessório ou munição. (...). Agravo regimental desprovido." (STJ. AgRg no HC 414.581/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 21/03/2018).

Logo, para a configuração do delito em tela, basta a vontade livre e consciente de possuir arma de fogo e munições, sem a devida autorização legal, o que ficou evidente na presente hipótese.

Da mesma forma, insta salientar que o laudo pericial (fls. 107/110) atestou que a arma de fogo era apta a realizar disparos, comprovando-se eficazmente, o potencial lesivo do armamento nos testes.

Refuta-se aqui o sustentado pela defesa sobre a incidência ao caso de qualquer causa de excludente de ilicitude, à míngua de lastro probatório mínimo da presença dos requisitos legais do estado de necessidade, ou mesmo da legítima defesa. Afinal, as alegadas ameaças sofridas pelo réu sequer foram comprovadas. E além disso, ainda que fossem, certo é que não eram atuais e iminentes, uma vez que o réu encontrava-se dentro da casa de seus pais, e com outras pessoas.

Assim, por se descurar do ônus que lhe incumbia de provar a existência de tais excludentes, a teor do disposto no artigo 156, caput, do Código de Processo Penal, não há como reconhecê-las.

Neste sentido:

"Posse e porte ilegal de arma de fogo. Artigos 12, 14 e 16, caput, da Lei 10.826/03. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial somada aos depoimento das testemunhas de acusação. Validade. Suficiência para a procedência da ação penal. Erro de tipo inaplicável. Sabença geral da ilegalidade da posse de arma de fogo sem autorização específica. Abolitio criminis. Inocorrência. Prazo expirado. Extinção da punibilidade que ocorre somente com a entrega espontânea. Conduta que se reveste de periculosidade suficiente a ensejar a tutela penal do bem jurídico que se visa proteger. Condenação mantida. Pena e regime prisional adequados. Apelo defensivo desprovido". (TJSP; Apelação Criminal 0000892-83.2016.8.26.0474; Relator: Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 21/03/2019; Data de Registro: 21/03/2019); e

"Apelação. Porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Pleito objetivando a absolvição ante o reconhecimento de estado de necessidade, sob o pretexto de estar sofrendo ameaças. Inviabilidade. Excludente não demonstrada no caso concreto. Supostas ameaças desprovidas de mínima comprovação. Ademais, caso fosse crível, caberia ao apelante registrar a ocorrência e buscar auxílio policial, ao invés de adquirir irregularmente o armamento. (...) Improvido". (TJSP; Apelação Criminal 0001670-43.2016.8.26.0348; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/03/2021; Data de Registro: 27/03/2021) (Ênfase minha).

Também sem razão a defesa quanto a pretendida desclassificação da conduta para aquela tipificada no artigo 14, da Lei 10.826/03 (fls. 156).

Com efeito, ainda que a arma de fogo apreendida nestes autos seja considerada de uso permitido, a conduta, ora em voga, encontra tipificação penal no artigo 16, da Lei 10.826/03, já que nas mesmas penas incorrem quem possui arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, ou seja, de alguma forma, obstado a leitura de tais numeração, marca ou sinal, forte no inciso IV, do § 1º, do mencionado artigo, conforme restou comprovado pelo conjunto probatório dos autos.

Veja-se que o inciso IV, mencionado, não se trata da conduta de quem tornou o sinal de identificação ilegível, mas, do agente surpreendido portando, possuindo, adquirindo, transportando ou fornecendo arma de fogo nessa situação. Logo, ainda que tal circunstância tenha sido causada independentemente da vontade desse agente, quando ele, de forma comissiva, possui tal armamento viola o tipo penal do artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei de armas.

A propósito:

"APELAÇÃO CRIMINAL – Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida e municiada – Artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 – Delito cometido anteriormente à vigência da Lei nº 13.964/19 – Absolvição – Impossibilidade – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Crime de perigo abstrato – Ofensividade presumida – Precedentes – Condenação mantida – Pleito de desclassificação para o delito de porte de arma de fogo de uso permitido (artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03) – Impossibilidade – O delito de posse de arma de fogo com numeração suprimida, ainda que de uso permitido, caracteriza, ex vi legis, o tipo penal de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito por equiparação, na medida em que constitui conduta delituosa mais grave – (...) APELO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 0000771-22.2018.8.26.0236; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ibitinga - Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/07/2022; Data de Registro: 18/07/2022) (Sublinhado meu).

Nem se argumente, de outro lado, que eventual e posterior identificação do sinal de identificação da arma de fogo afastaria a incidência do artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei em assunto, já que a conduta praticada pelo réu foi a de "possuir (...) arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado", nos exatos termos do tipo penal mencionado.

Nesse norte, o entendimento do C. STJ:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E NEGATIVA DE VIGÊNCIA AOS ARTS. 12 E 16, AMBOS DA LEI Nº 10.826/03, E 1º DO CP. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DESCRITO NO ART. 12 DA LEI N.º 10.826/03. NÃO CABIMENTO. ADULTERAÇÃO DO NÚMERO DE SÉRIE COMPROVADA. TIPICIDADE RECONHECIDA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA TRIBUNAL. (...) 1. Conforme julgados desta Corte, estando o número de série da arma de fogo raspado ou

suprimido (situação essa comprovada nos autos), a conduta do agente será equiparada à posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, sendo irrelevante a identificação posterior pela perícia técnica da numeração, pois a intenção da lei foi punir com maior severidade aquele que, de qualquer modo, anula marca ou sinal distintivo da arma, permitindo-se sua transmissão a terceiros ilegalmente e obstaculizando/dificultando a identificação do verdadeiro proprietário do armamento. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento". (STJ; AgRg no AgRg no AREsp 864.075/SC; Relator (a): Ministra Maria Thereza de Assis Moura; Órgão Julgador: Sexta Turma, Data do Julgamento: 07/06/2016; Data da publicação: 21/06/2016); e

"RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. CRIME DO ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI N.º 10.826/03. EXAME PERICIAL QUE DETECTOU O NÚMERO DE SÉRIE. IRRELEVÂNCIA. TIPICIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA. PERIGO ABSTRATO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. 1. A conduta relativa à posse ilegal de arma de fogo uso permitido com numeração raspada, praticada em 29 de junho de 2007, subsume-se, em tese, ao crime previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, do Estatuto do Desarmamento. 2. É imprópria a desclassificação do delito, sob o fundamento de que exame pericial 'químico-metalográfico' revelou o número de série do armamento então apreendido. (...) 5. Recurso provido". (STJ; REsp 1328023/RS; Relator (a): Ministra Laurita Vaz; Órgão Julgador: Quinta Turma, Data do Julgamento: 13/11/2012; Data da publicação: 23/11/2012) (Ênfase nas reproduções).

Assim sendo, de rigor a condenação do réu nos exatos termos da denúncia.

Passo à modulação da pena.

O réu é tecnicamente primário e de bons antecedentes (fls. 62 e 172/174).

Contudo, tenho que a conduta criminosa do acusado merece maior reprovação, vez que somente a arma de fogo já configuraria o tipo penal em questão, sendo que munições também foram apreendidas.

Neste diapasão:

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. (...) QUANTIDADE DE MUNIÇÕES APREENDIDAS. VALORAÇÃO DEVIDA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III - Nos termos do art. 59 do Código Penal, é viável o aumento da pena-base para o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido em razão do volume de armas e munições apreendidas com o agente no momento do flagrante, como fator indicativo de uma agravada culpabilidade, superior à já contemplada normalmente para o tipo penal em debate. Precedentes. Agravo regimental desprovido". (AgInt no REsp n. 1.599.030/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 23/3/2018.); e

"Apelação - Porte de armas de fogo e munições de uso restrito - (...) - Dosimetria - Concurso formal de delitos reconhecido na r. sentença - Alteração para crime único, com a utilização da multiplicidade de armas e munições para aumentar a pena-base em 1/6 - Possibilidade, frente ao efeito amplamente devolutivo do recurso de apelação - Precedentes do C. STJ - Reprimenda reduzida - Pedido de afastamento da pena pecuniária não acolhido - Preceito secundário do tipo penal, de incidência automática - Regime aberto fixado em Primeiro Grau - Pleito de afastamento da pena substitutiva desnecessário - Reconversão automática no caso de descumprimento - Inteligência do art. 44, § 4º, CP - Recurso parcialmente provido". (TJSP; Apelação Criminal 1500993-47.2018.8.26.0548; Relator (a): Juscelino Batista; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Campinas - 6ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/07/2020; Data de Registro: 22/07/2020) (Sublinhados meus).

Além disso, as circunstâncias que levaram o acusado a adquirir a arma de fogo e as

munições em assunto são espúrias, por conta do seu envolvimento com o tráfico de drogas, conforme assumido pelo próprio, merecendo distinta valoração negativa.

Destarte, estabeleço a pena-base em 1/4 (um quarto) acima do piso, ou seja, em 03 anos e 09 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda etapa, reconheço as atenuantes da menoridade e da confissão espontânea do acusado, para reduzir as penas em 1/3 (um terço), porém, fixando-as no mínimo legal, quais sejam, 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em respeito à jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça.

Na última fase, inexistindo outras causas a serem valoradas, torno as penas definitivas como fixadas no parágrafo anterior.

O regime inicial será o semiaberto, à luz das circunstâncias judiciais desfavoráveis, forte no artigo 33, § 3º, do CP. Tais motivos, aliás, inviabilizam a aplicação de medidas despenalizadoras (artigos 44, inciso III, e 77, inciso II, ambos do Código Penal).

Fixo o dia-multa no mínimo, à míngua informações acerca da situação financeira do acusado, nos termos dos artigos 49, § 2º, e 60, ambos do Estatuto Repressivo.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar WILLIANS GABRIEL DOS SANTOS, vulgo "Tite", qualificado nos autos, por violação ao tipo penal do artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/03, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, diária mínima.

Nego ao acusado o apelo em liberdade. Com efeito, os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva que até então sustentavam a prisão preventiva do acusado transformaram-se em certeza, por meio de cognição exauriente. Além disso, a pena relativamente alta imposta a esse acusado e o estabelecimento de regime inicial intermediário de cumprimento de pena aplicado na sentença traduzem risco concreto de fuga real, em caso de sua soltura nesta quadra processual.

Como se não bastasse, a despeito da sua primariedade, o réu responde a outra ação penal pela prática do delito de homicídio qualificado, encontrando-se preso preventivamente por este feito, inclusive (p. 124).

Sobre o assunto, confira-se o mesmo entendimento do E. TJSP:

"Apelação criminal - Uso de documento falso e Posse de arma de fogo de uso permitido - Sentença condenatória. Recurso Defensivo buscando (...) o recurso em liberdade. (...) Regime inicial semiaberto mantido para o delito apenado com detenção - bem justificados na r. sentença. Detração - Melhor análise pelo MM. Juízo das Execuções Criminais. Pleito de recurso em liberdade - não cabimento - Manutenção da prisão bem fundamentada na r. sentença - Réu que respondeu preso a todo o processo, restando inalterados os motivos que ensejaram na decretação de sua prisão. Matéria preliminar rejeitada. Recurso desprovido". (TJSP; Apelação Criminal 1501385-11.2021.8.26.0603; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Araçatuba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/08/2022; Data de Registro: 19/08/2022) (Sublinhado meu).

No entanto, oficie-se para que o réu seja transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime, ora imposto. Havendo recurso, expeça-se a guia de execução provisória.

Custas pelo vencido.

Nesse sentido:

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. (...). (vi) Gratuidade judiciária. Benefício não concedido. Medida destinada, por excelência, a assegurar o acesso à Justiça. Réu que não logrou comprovar a hipossuficiência material. Assistência por defensores constituídos. Não incidência da presunção relativa de precariedade econômica. Pleitos afastados, com confirmação das penas. Negado provimento, na parte conhecida". (TJSP; Apelação Criminal 1500802-96.2019.8.26.0279; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itararé - 2ª Vara; Data do Julgamento: 30/11/2021; Data de Registro: 30/11/2021) (Sublinhado meu).

Defiro o pleito do Ministério Público de fls. 167, renovado em alegações finais. Providencie-se a serventia o encaminhamento da arma de fogo e, eventuais munições, para o processo 1500898-71.2022.8.26.0323, abrindo-se vista ao Parquet, naqueles autos, em seguida.

Considerando que até o presente momento não foi apreciado o pedido da acusação sobre eventual crime de porte de droga para consumo pessoal (fls. 102), à luz da competência constitucional dos Juizados Especiais Criminais para processar e julgar os delitos de menor potencial ofensivo, defiro o requerido. Encaminhe-se cópias destes autos ao JECRIM local, com urgência.

Com relação aos bens (celulares, gargantilhas, pingente etc.) e valores apreendidos (fls. 11/13), não se tratando de "produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso", conforme alínea "b", do inciso II, do artigo 91, do Código Penal, após o trânsito em julgado, determino a restituição, a quem de direito, para levantá-los ou retirá-los, mediante apresentação de prova idônea de sua propriedade, observando-se o prazo do artigo 123, do CPP.

A propósito:

"(...) APELAÇÃO CRIMINAL - RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO - Pretendida restituição do caminhão apreendido nos autos - Admissibilidade - Decretado o perdimento do bem em favor da União com fundamento no art. 91 do CP - Veículo de origem lícita - Não há hipótese de perdimento no dispositivo penal utilizado como fundamento pela julgadora - Determinada a restituição do caminhão ao legítimo proprietário ou seu representante legal - Recurso provido". (TJSP; Apelação Criminal 1501636-12.2019.8.26.0599; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Piracicaba - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/05/2021; Data de Registro: 18/05/2021).

Oportunamente, também após o trânsito em julgado, adotem-se as seguintes providências: a) Expeça-se complemento da guia de execução definitiva; b) Intime-se o acusado para pagamento da taxa judiciária, nos termos do artigo 479, § 1º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça; c) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, para cumprimento do disposto nos artigos 71, § 2º, do Código Eleitoral, c/c inciso III, do artigo 15, da Constituição da República; d) Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado; e e) Adotadas as cautelas legais, arquivem-se.

P.I.C

Lorena, 06 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA